

Số: 1250 /QĐ-ĐHBK

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 2762/QĐ-HĐĐH ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-ĐHĐN ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Đại học Đà Nẵng về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng, Trưởng các đơn vị, các tổ chức và các cá nhân trong Trường có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BGĐ ĐHĐN (để b/cáo);
- Đảng ủy ĐHBK (để b/cáo);
- Lưu: VT, Viện KHCN.



HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. ĐOÀN QUANG VINH



QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng

(Ban hành kèm Quyết định số 1250/QĐ-ĐHBK

Ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế tổ chức và hoạt động này áp dụng cho Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 1534/QĐ-ĐHĐN ngày 04/05/2017 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhằm thống nhất các hoạt động khoa học và công nghệ, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho phát triển các hoạt động khoa học và công nghệ trong Nhà trường, phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển bền vững của Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

Điều 2. Vị trí pháp lý

1. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: **Danang Polytechnic Institute of Science and Technology** (tên viết tắt là: **DPIST**)

2. Trụ sở của Viện đặt tại Trường Đại học Bách Khoa, địa chỉ: số 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Trường Đại học Bách khoa. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại, Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định của pháp luật. Viện hoạt động theo chế độ tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, là đơn vị tự chủ về tài chính 100%, nhà nước không cấp kinh phí, được vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ và tự chịu trách nhiệm trả nợ vay theo quy định của pháp luật.

4. Nguyên tắc hoạt động của Viện là đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, các quy định của Đại học Đà Nẵng và của Trường Đại học Bách khoa.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng và Nhiệm vụ

1. Chức năng:

a. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ.

b. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn, trao đổi thông tin khoa học và công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước.

c. Tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư, khảo sát, lập dự án, thiết kế, thẩm tra, thí nghiệm, hiệu chuẩn, quan trắc, kiểm định chất lượng các lĩnh vực kỹ thuật và khoa học công nghệ.

2. Nhiệm vụ:

a. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ, tư vấn khoa học và công nghệ góp phần vào phát triển của Nhà trường và công cuộc khởi nghiệp của đất nước.

b. Tổ chức hợp tác nghiên cứu, đăng ký sáng chế, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

c. Tham gia các hoạt động đào tạo sau đại học.

d. Tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để phát triển các chương trình, dự án, hợp đồng, đề tài chuyển giao công nghệ, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản.

e. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn.

f. Chăm lo cho phát triển sự nghiệp của đơn vị, đóng vai trò tích cực trong việc phát triển các hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Bách khoa.

Điều 4. Các quyền và nghĩa vụ của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng

1. Các quyền của Viện:

a. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

b. Tham gia tuyển chọn, ký kết và thực hiện nghiên cứu, chuyển giao các hợp đồng khoa học và công nghệ; tham gia đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ sau đại học phù hợp với năng lực của đơn vị; Ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ, tư vấn khoa học công nghệ phù hợp với năng lực của đơn vị.

c. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

d. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

e. Công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

f. Tư vấn, đề xuất ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền.

g. Tham gia hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ.

h. Trích lập các loại quỹ theo quy định từ phần chênh lệch thu chi của đơn vị.

i. Huy động vốn góp từ lãnh đạo Viện và các bộ viên chức Viện phục vụ hoạt động, sản xuất kinh doanh của Viện và chi trả lợi tức theo thỏa thuận.

j. Được phép vay vốn các Ngân hàng thương mại, tổ chức và cá nhân để phục vụ cho các hoạt động khoa học, công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật mà không cần văn bản ủy quyền từ cơ quan chủ quản.

2. Các nghĩa vụ của Viện:

a. Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Đăng ký hoạt động kinh doanh; thực hiện hoạt động kinh doanh được quy định trong giấy đăng ký kinh doanh được cấp theo quy định Pháp luật hiện hành.

b. Thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ đã ký kết, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ, tư vấn khoa học công nghệ do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao hoặc được nhận thầu.

c. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc sử dụng kinh phí và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

d. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản thường xuyên theo chức năng của Viện; sử dụng kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ đúng pháp luật.

e. Đăng ký, lưu giữ và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách của Trường Đại học Bách khoa.

f. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về khoa học và công nghệ cho Trường Đại học Bách khoa.

g. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân có liên quan, giữ bí mật nhà nước về khoa học và công nghệ.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Điều 5. Tổ chức bộ máy và nhân sự

Cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng gồm:

1. Lãnh đạo Viện gồm:

a. Giám đốc Viện do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa bổ nhiệm theo quy trình bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý của Nhà trường do Hiệu trưởng ban hành.

b. Các Phó Giám đốc Viện do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa xem xét bổ nhiệm trên cơ sở các đề xuất của Giám đốc Viện.

c. Kế toán trưởng do Giám đốc Viện bổ nhiệm sau khi được sự đồng ý về mặt nhân sự của Hiệu Trưởng.

2. Các đơn vị thuộc Viện:

a. Phòng Hành chính tổng hợp.

b. Các Phòng, Trung tâm thuộc Viện.

c. Các nhóm công nghệ, nghiên cứu thuộc Viện.

Trường các nhóm công nghệ, nghiên cứu và các chức danh quản lý khác theo yêu cầu hoạt động thực tế do Giám đốc Viện bổ nhiệm.

Trong quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức của Viện có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu công tác.

Điều 6. Giám đốc Viện

1. Giám đốc Viện là chức danh quản lý đứng đầu Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa, đồng thời chịu trách nhiệm trước Đại học Đà Nẵng và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện và thẩm quyền được giao.

2. Giám đốc Viện phải có trình độ Tiến sĩ, có tinh thần trách nhiệm cao; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; không cơ hội, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, khách quan, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; say mê học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động.

4. Có năng lực lãnh đạo, quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ có hiệu quả, phát triển được các tiềm lực khoa học và công nghệ của Nhà trường.

5. Có tư duy đổi mới, sáng tạo về quản lý khoa học và công nghệ; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển về khoa học và công nghệ; có khả năng quản lý nghiên cứu và chủ trì các đề án, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

6. Có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết cán bộ, công nhân viên trong đơn vị và phối hợp có hiệu quả với các Trung tâm, Viện khoa học công nghệ, các khoa, các nhóm nghiên cứu TRT và các cá nhân của Nhà trường để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Viện.

7. Giám đốc Viện là giảng viên của Trường Đại học Bách khoa thì được tham gia các công tác giảng dạy, hướng dẫn ở bậc sau đại học với số giờ quy đổi theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT.

8. Nhiệm kỳ của Giám đốc Viện là 5 năm.

Điều 7. Phó Giám đốc Viện

1. Phó Giám đốc Viện là người giúp việc cho Giám đốc Viện trong quản lý và điều hành một số mảng công tác được Giám đốc Viện phân công.

2. Viện có không quá 2 Phó Giám đốc. Phó Giám đốc Viện là các viên chức do Trường quản lý thì do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Viện. Nhiệm kỳ của Phó Giám đốc Viện theo nhiệm kỳ của Giám đốc.

3. Phó Giám đốc Viện phải có trình độ Đại học trở lên.

4. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc Viện:

a. Chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả các lĩnh vực công tác được Giám đốc Viện phân công.

b. Bảo đảm chất lượng và chủ động đề xuất các cải tiến chất lượng công việc được phân công.

c. Chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực được phân công; báo cáo xin ý kiến của Giám đốc Viện về những vướng mắc trong quá trình điều hành, giải quyết công việc.

d. Ký thay Giám đốc Viện các văn bản, giấy tờ trong phạm vi được ủy quyền.

e. Tổng hợp và báo cáo Giám đốc Viện và các cấp có thẩm quyền về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và các vấn đề có liên quan.

f. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc Viện và các quyết định và kết quả thực hiện các công việc được giao.

g. Được Giám đốc Viện ủy quyền có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Viện và báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Viện.

Điều 8. Các đơn vị thuộc Viện

1. Phòng Hành chính tổng hợp có chức năng tham mưu và giúp việc cho Lãnh đạo Viện về các mảng công tác hành chính, kế toán, văn thư, lưu trữ, văn phòng, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và các mảng khác do Giám đốc Viện quy định.

2. Các Phòng, Trung tâm thuộc Viện, các nhóm công nghệ, nghiên cứu thuộc Viện có chức năng theo dõi, đôn đốc, tổ chức và triển khai thực hiện các thỏa thuận, các hợp đồng sản xuất, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, đào tạo, dịch vụ, tư vấn đã được ký kết giữa Viện với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Viện do Giám đốc Viện quy định.

Điều 9. Trách nhiệm giải trình

Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng có trách nhiệm giải trình với Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về các nội dung sau:

1. Chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hằng năm.
2. Kết quả các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, trao đổi thông tin khoa học và hoạt động đào tạo.
3. Số liệu thống kê hằng năm các kết quả hoạt động của Viện và các minh chứng cần thiết.
4. Nhân sự đang làm việc tại Viện và khi có sự biến động nhân sự trong tháng.

Chương IV

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ CHẾ ĐỘ

Điều 10. Các chính sách ưu đãi của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng

1. Vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác để thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.
2. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng được cung cấp, lưu trữ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ do Trường Đại học Bách khoa quản lý để phối hợp khai thác trong công tác chuyển giao công nghệ, đăng ký phát minh sáng chế.
3. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng được phép sử dụng năng lực của các Trung tâm thuộc Viện quản lý hoặc các Trung tâm được sát nhập vào Viện để tham gia đầu thầu các hợp đồng, đề tài đa lĩnh vực.
4. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng được phép phối hợp với các đơn vị trong Trường Đại học Bách Khoa khai thác trang thiết bị của phòng Thí nghiệm, Xưởng, Trung tâm, Viện của Trường Đại học Bách khoa theo quy chế sử dụng trang thiết bị hiện hành của Trường.
5. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng được phép phối hợp với các Trung tâm, Viện, Phòng thí nghiệm của Trường Đại học Bách khoa để thực hiện triển khai các hợp đồng nghiên cứu khoa học, dịch vụ, chuyển giao công nghệ và sản xuất.
6. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng được Trường Đại học Bách khoa hỗ trợ về tài sản, thiết bị, bảo lãnh tài chính để xây dựng năng lực hoạt động khi cần thiết.
7. Các ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

Điều 11. Chế độ tự chủ của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng

1. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng là một đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Viện tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp và tự bảo đảm chi đầu tư từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ yêu cầu phát triển của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa xem xét hỗ trợ cơ sở vật chất, bố trí kinh phí cho các hoạt động của Viện trong thời gian đầu khi Viện đi vào hoạt động (1 đến 2 năm).

3. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng tự chủ về quản lý, sử dụng tài sản: Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng được Trường Đại học Bách khoa xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý và sử dụng phục vụ cho các hoạt động hợp pháp của Viện.

4. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng tự chủ về thực hiện nhiệm vụ:

a. Tự chủ về xây dựng kế hoạch:

a1. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng tự xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo cáo Trường Đại học Bách khoa để theo dõi việc thực hiện.

a2. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ khác sử dụng ngân sách nhà nước, Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo cáo Trường Đại học Bách khoa để phê duyệt và quyết định phương thức giao kế hoạch cho đơn vị thực hiện.

b. Tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

b1. Quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch của đơn vị, kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

b2. Đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; đấu thầu cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao.

b3. Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; góp vốn, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định hiện hành.

b4. Xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp sản phẩm, hàng hóa, công nghệ để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ.

b5. Tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định hiện hành.

5. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng tự chủ về tổ chức bộ máy:

a. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng xây dựng phương án sắp xếp lại đơn vị cấu thành, trình Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa xem xét, quyết định.

b. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị mới ngoài các đơn vị cấu thành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành.

6. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng tự chủ về nhân sự:

a. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức, người lao động theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình hoạt động của đơn vị trên cơ sở bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho số người làm việc tại tổ chức.

b. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng đề xuất cơ cấu viên chức trình Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa xem xét và ra quyết định tuyển dụng đối với các viên chức do Trường tuyển dụng và trả lương.

c. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng quản lý, sử dụng viên chức được Trường tuyển dụng cho Viện, thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức và được phép ký kết các hợp đồng lao động, bổ nhiệm với các cán bộ do Viện tuyển dụng và trả lương.

d. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng có quyền đề nghị mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, đề cử viên chức, người lao động ra nước ngoài công tác, trình lên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa phê duyệt và ra quyết định.

e. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng có quyền tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, bổ nhiệm các chức danh do Viện tuyển dụng và trả lương từ các nguồn thu của Viện (trừ Giám đốc, Phó Giám đốc Viện).

Điều 12. Tự chủ về tài chính của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng

1. Nguồn tài chính của Viện.

a. Nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết và nguồn thu hợp pháp khác.

b. Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại để chi hoạt động thường xuyên và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí.

c. Nguồn thu từ ngân sách nhà nước nếu được cơ quan có thẩm quyền giao để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

d. Nguồn thu từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên nếu được cơ quan có thẩm quyền giao, bao gồm: Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp

theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao.

e. Nguồn từ vốn vay, viện trợ, tài trợ và huy động vốn từ cán bộ trong Viện theo quy định hiện hành.

2. Sử dụng nguồn tài chính

a. Chi đầu tư từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Căn cứ nhu cầu đầu tư và khả năng cân đối các nguồn tài chính, Viện chủ động xây dựng danh mục các dự án đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở danh mục dự án đầu tư đã được phê duyệt, Viện triển khai theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b. Chi thường xuyên: Viện được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ quy định tại Điểm a, Điểm b (phần được để lại chi thường xuyên) Khoản 1 Điều này để chi thường xuyên. Một số nội dung chi được quy định như sau:

b1. Chi tiền lương: Mức tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, thu nhập tăng thêm, các khoản hỗ trợ khác dựa theo kết quả hoạt động sản xuất chung, chức vụ và năng suất lao động của từng người. Khi thay đổi công việc, chức vụ thì hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới. Khi kết quả hoạt động, sản xuất tăng lên thì tiền lương, thưởng, phụ cấp, thu nhập tăng thêm của người lao động tăng theo hiệu quả thực tế phù hợp với quỹ tiền lương thực hiện được Giám đốc Viện phê duyệt.

b2. Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý:

+ Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ vào khả năng tài chính, Viện được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện.

+ Đối với các nội dung chi chưa có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ tình hình thực tế, Viện xây dựng mức chi cho phù hợp theo Quy chế chi tiêu nội bộ và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b3. Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định: Tiền trích khấu hao tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách được hạch toán vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

c. Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Viện chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí quy định tại Điểm b (phần được để lại chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí), Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này.

d. Viện phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc; tiêu chuẩn, định mức

trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động; chế độ công tác phí nước ngoài; chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam.

3. Phân phối kết quả tài chính

Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, cũng như kinh phí nộp cho Trường Đại học Bách khoa được thể hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), Viện được sử dụng theo trình tự như sau:

- a. Trích lập Quỹ phát triển sự nghiệp tối thiểu 25%.
- b. Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị.
- c. Trích lập Quỹ ổn định thu nhập: tùy theo kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh.
- d. Chi trả lợi tức huy động vốn từ cán bộ trong Viện.
- e. Trích lập các Quỹ khác theo quy định hiện hành.

Chi tiết phân phối kết quả tài chính thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các quy định, quy chế trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện

1. Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng có trách nhiệm cụ thể hóa các quy định của Quy chế này để triển khai thực hiện trong các hoạt động của Viện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các khó khăn, vướng mắc thì Giám đốc Viện, Lãnh đạo các đơn vị liên quan đề xuất các kiến nghị để Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển của Viện.

HIỆU TRƯỞNG



PGS. TS. ĐOÀN QUANG VINH